

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6659/2541

นาง ชุติมา บุรินทร์กุล กับพวก

โจทก์

ผู้ร้องสอด

โจทก์

นางสาว วิรัตน์ ศิล ธรรม

โจทก์

นาย คเชนทร์ หวังสิทธิพันธ์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1), มาตรา 142 (1), มาตรา 249

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ประเด็นข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงไม่มีว่าจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิฎีกาว่าจำเลยได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทเพราะเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีได้ให้การไว้ ชัดต่อ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)อ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท หาใช่ผู้ร้องสอดแล้ว หากศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีและมีคำสั่งให้ขับไล่จำเลย คำสั่งที่ให้ขับไล่นี้ย่อมใช้บังคับแก่ผู้ร้องสอดได้ ตามมาตรา 142(1)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 88 เนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ จำเลยทั้งสองพร้อมบริวารได้บุกรุกเข้าไปปลูกที่ปักในที่ดินของโจทก์ อันถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ทั้ง

สี่ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองและบริวารขนย้ายรถยนต์สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งสี่กับห้ามมิให้เกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องสอดเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยได้เข้าครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2535ตลอดมาด้วยความสงบเปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า 1 ปีแล้ว โดยได้ทำรั้ว ปลูกมะขาม มะม่วง กล้วย และไม้สักทองโจทก์ทั้งสี่ไม่มีสิทธิใด ๆ ในที่ดินพิพาท ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้อง และห้ามโจทก์อีกทั้งบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง และยกคำร้องสอด

โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และบริวารขนย้ายรถยนต์สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินออกจากที่ดินพิพาทของโจทก์ทั้งสี่กับห้ามเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทของโจทก์นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสี่และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าโจทก์ทั้งสี่หรือจำเลยที่ 1 มีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่ากัน และมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ว่า โจทก์ทั้งสี่บังคับให้ผู้ร้องสอดและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทของโจทก์ทั้งสี่ได้หรือไม่ จำเลยที่ 2 บุกรุกเข้าไปในที่ดินพิพาทหรือไม่

ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 นั้น จำเลยที่ 1 กล่าวอ้างว่ามีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าโจทก์ทั้งสี่ก็เพราะจำเลยที่ 1 ได้สิทธิการครอบครองในที่ดินพิพาทก่อนโจทก์ทั้งสี่ แต่ปรากฏว่าคดีนี้จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ เพราะฉะนั้นประเด็นข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงไม่มีว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม่ โดยเหตุนี้จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทเพราะเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีได้ให้การไว้ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

คดีมีปัญหาว่าโจทก์ทั้งสี่บังคับให้ผู้ร้องสอดและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทได้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อผู้ร้องสอดร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(1) อ้างว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทแต่ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ว่าโจทก์ทั้งสี่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท หากผู้ร้องสอดแต่อย่างใดไม่แล้วหากศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีและมีคำสั่งให้ขับไล่จำเลย คำสั่งที่ให้ขับไล่นี้ย่อมใช้บังคับแก่ผู้ร้องสอดได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(1)

ปัญหาสุดท้ายที่ว่าจำเลยที่ 2 บุกรุกเข้าไปในที่ดินพิพาทหรือไม่นั้นข้อเท็จจริงน่าจะเชื่อว่า จำเลยที่ 2 ได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินพิพาทจริง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และผู้ร้องสอดพร้อมทั้งบริวารขนย้าย รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินออกจากที่ดินพิพาท ห้ามเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทของโจทก์ทั้งสี่ ให้ยกฎีกาของจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สุชาติ ถาวรวงษ์-ระพีณ บุญสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ